제출서류 목록 및 체크리스트

1. 법정 첨부서류 (임차권등기명령 절차에 관한 규칙 제3조)

확인	서류	비고
☐	건물 등기사항전부증명서(나동 제202호)	최신 발급, 소유자 △△△ 확인
☐	임대차계약증서 사본	확정일자 날인면 포함
☐	점유개시일·주민등록일 소명자료	주민등록초본, 전입세대열람내역
☐	주거용 사용 증명자료	등기부상 용도가 주거가 아닐 때만

2. 실무 첨부서류

확인	서류	비고
☐	주택임차권등기명령 신청서	원본 1 + 부본(피신청인 수)
☐	신청이유 보충서	202호 전체 = 현장 203호
☐	별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시	등기부와 글자 대조
☐	별지 2 위치 표시 도면	「일부」·「사선」 표시 없는 도면
☐	건축물대장·건축물현황도	2층 4개 호실 확인
☐	보증금 이체내역	500만 원
☐	정산 내역서·미납 내역	차임과 관리비 분리
☐	2026. 10. 26. 문자 캡처	발신번호·날짜 보이게 전체
☐	현장 사진	출입문 203호, 내부, 계량기
☐	경매 배당요구서·소명자료 제출서·정정 소명서 사본	2026타경○○ (갑 제10호증의1~3)
☐	사실확인서·증거설명서	사실확인서 = 갑 제11호증, 확인인 신분증 사본 첨부
☐	내용증명 사본·우체국 접수증	2026. 11. 3. 발송분 (갑 제12호증)
☐	등기사항전부증명서(나동 제203호)	을구 임차권등기 보이게, 다른 임차인 주민등록번호 뒷자리 가림 (갑 제13호증)
☐	위임장·가족관계증명서	가족이 대리 접수할 때만

3. 비용 (접수 창구·위택스에서 최종 확정)

항목	금액	비고
인지	2,000원	전자소송 1,800원
송달료	약 33,000원	당사자 2명 × 3회분

항목	금액	비고
등록면허세(지방교육세 포함)	7,200원	위택스 납부
등기신청수수료	3,000원	접수 시 확인

※ 위 비용은 주택임대차보호법 제3조의3 제8항에 따라 임대인에게 청구할 수 있습니다.

4. 접수 전 반드시 확인

① 등기부상 소유자가 여전히 △△△인지 (이미 제3자에게 이전되었으면 피신청인·전략 변경)

② 등기부상 제202호 전유면적이 집합건축물대장(12.37㎡)과 같은지 대조

③ 월 차임 240,000원·관리비 80,000원은 계약서에 구분 명시됨(확인 완료). 미납 4개월분(7~10월)이 통장 내역과 맞는지만 확인

④ 경매 2026타경○○ 배당요구는 철회하지 말 것, 정정 소명서(서류 11)로 202호 「전체」 정정

⑤ 임차권등기 기입을 등기부로 확인한 뒤에 이사·전출할 것

⑥ 2026. 4. 경매개시결정 이후의 임차권등기는 낙찰자에게 인수되지 않음 — 배당요구가 핵심

⑦ 2017년 근저당권보다 선순위가 될 수 없음 — 배당 시 소액임차인 최우선변제(주임법 제8조) 주장

⑧ 밑줄 칸(＿＿)을 모두 채울 것 — 주민등록번호, 임대인 주소·연락처, 별지 1 표제부(등기부 그대로)